



ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO

PARECER

Assessoria Técnico-Jurídica

Parecer Jurídico

Origem: Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Assunto: Dispensa de Licitação n. 15/2026. Contratação de serviços de computação em nuvem pública, fornecidos por múltiplos provedores, nos modelos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), incluindo o suporte técnico especializado, serviços técnicos especializados e serviços de conectividade, em regime de empreitada por preço unitário, com vigência de 60 (sessenta) meses. Observância dos requisitos do artigo 75, inciso IX, da Lei n. 14.133/2021. Aprovação da minuta, em cumprimento ao artigo 53, § 4º, da Lei n. 14.133/2021.

Senhor Diretor,

Trata-se de contratação originada na Diretoria de Tecnologia da Informação, cujo objeto é a prestação de serviços de computação em nuvem pública, fornecidos por múltiplos provedores, nos modelos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), incluindo o suporte técnico especializado, serviços técnicos especializados e serviços de conectividade, em regime de empreitada por preço unitário, com vigência de 60 (sessenta) meses.

Elaborados os Estudos Técnicos Preliminares (doc. 9877654), o Senhor Diretor-Geral Administrativo autorizou a continuidade das medidas relativas ao planejamento da contratação, determinando o prosseguimento da elaboração do Termo de Referência pela equipe de planejamento (doc. 10188860).

Constam dos autos o Termo de Consolidação da Pesquisa de Preços (doc. 10493600), o Mapa dos riscos específicos da contratação (doc. 10474841) e a minuta padrão do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO (doc. 10429306).

Submetido o Termo de Referência (doc. 10194582) à apreciação, o Senhor Diretor-Geral Administrativo autorizou o início do procedimento visando à contratação (doc. 10512724).

Foi promovida reserva orçamentária (doc. 10563965).

A Seção de Aquisição Direta realizou a instrução, preencheu a lista de verificação (doc. 10498525) e encaminhou os autos para manifestação desta Assessoria Técnico-Jurídica (doc. 10564757).

É o relatório.

1. Dispensa de Licitação (artigo 75, inciso IX, da Lei n. 14.133/2021)

A Constituição Federal estabelece, como regra, em seu artigo 37, inciso XXI, que as contratações públicas devem ser realizadas mediante processo licitatório que assegure a maior vantagem à Administração, ressalvados os casos previstos em lei:

Art. 37. A Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (sem grifos no original)

Do dispositivo constitucional, depreende-se que, embora a licitação constitua a regra geral, existem hipóteses excepcionais em que o procedimento licitatório comum se mostra incompatível ou inadequado à prestação eficiente da atividade estatal. Nesses casos, a legislação faculta ao administrador público a adoção da contratação direta, desde que observadas as condições e limites previstos em lei.

Sobre a intenção do legislador ao prever situações de dispensa e inexigibilidade de licitação, Ronny Charles Lopes de Torres esclarece:

[...] Quando a Lei prevê hipóteses de contratação direta (dispensa e inexigibilidade) é porque admite que nem sempre a realização do certame levará à melhor contratação pela Administração ou que, pelo menos, a sujeição do negócio ao procedimento formal e burocrático previsto pelo estatuto não serve ao eficaz atendimento do interesse público naquela hipótese específica. Nesse sentido Adilson Abreu Dallari destacou que "*Nem sempre, é verdade, a licitação leva a uma contratação mais vantajosa. Não pode ocorrer, em virtude da realização do procedimento licitatório, é o sacrifício de outros valores e princípios consagrados pela ordem jurídica, especialmente o princípio da eficiência*". [...] (Leis de Licitações Públicas Comentadas. 12. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Juspodium, 2021, p. 376).

É o que dispõe a Lei n. 14.133/2021, em seu artigo 75, ao elencar as hipóteses em que é admitida a dispensa do procedimento licitatório. No caso sob exame, a contratação enquadra-se na exceção prevista no inciso IX do referido dispositivo legal, que autoriza a contratação direta:

Art. 75. É dispensável a licitação:

[...]

IX - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a Administração Pública e que tenham sido criados para esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;

Do texto legal, extraem-se os requisitos específicos para a contratação direta com fundamento no inciso IX:

- a) O contratante deve ser pessoa jurídica de direito público interno (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas entidades da Administração indireta);
- b) O contratado deve ser órgão ou entidade integrante da Administração Pública, criado para a finalidade específica de produzir os bens ou prestar os serviços objeto da contratação;
- c) O preço contratado deve ser compatível com o praticado no mercado, exigência que também se encontra no artigo 72, inciso VII, da mesma Lei.

Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que o Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina se enquadra como pessoa jurídica de direito público interno, conforme dispõe o art. 41 do Código Civil:

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I - a União;

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III - os Municípios;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; ([Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005](#))

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código.

Sobre o segundo requisito, oportunos os esclarecimentos de Lucas Rocha Furtado:

A redação do dispositivo fala em "entidade" e em "órgão". A diferença entre um e outro consiste no fato de que a entidade tem personalidade jurídica própria, ao passo que o órgão não a possui. Assim, por exemplo, uma autarquia, uma fundação ou uma empresa pública são entidades, porque dotadas de personalidade jurídica. Já uma secretaria de município, por exemplo, é órgão que integra a Administração direta. A secretaria, isto é, o órgão, não tendo personalidade jurídica, não contrata em nome próprio. Quando uma secretaria de município contrata, quem de fato contratou foi a entidade a que ele pertence, no caso o próprio município (Curso de licitações e contratos administrativos, 6ª ed., Belo Horizonte: Fórum, 2015, p. 153).

No caso concreto, a Diretoria de Tecnologia da Informação apresentou justificativa técnica para a opção pela contratação direta, bem como para a escolha do Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO, conforme consta no doc. n. 9764364:

IV. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR

O fornecedor selecionado para a contratação é a empresa SERPRO - Serviço Federal de Processamento de Dados, com sede no SGAN, Quadra 601, Módulo V, Brasília/DF, CEP 70836-900, inscrita no CNPJ/MF nº 33.683.111/0001-07, telefone (21) 98538-8968 e e-mail raphael.carvalho@serpro.gov.br.

Verifica-se a regularidade fiscal, confirmada através das seguintes certidões: Federal (10400112), estadual (10400260) e perante o FGTS (10400282).

Adicionalmente, verifica-se a ausência de penalidades impeditivas de licitar e contratar, conforme certidões anexas: CEIS e CNEP (10400410), Relação de Inidôneos (10400446), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (10400495).

A contratação do modelo multicloud via Serpro é a alternativa mais vantajosa frente à contratação individual dos provedores líderes de mercado (AWS, Azure, Google Cloud), por reunir governança nacional, integração tecnológica, conformidade legal e simplificação contratual, conforme motivos expostos a seguir:

1. Finalidade institucional do Serpro

O Serpro é uma empresa pública federal criada pela Lei nº 4.516/1964, alterada pela Lei nº 5.615/1970, e "tem por objeto a execução de serviços de tratamento de informações e processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, a prestação de assistência no campo de sua especialidade". Essa missão institucional garante que sua atuação seja orientada pelo interesse público, assegurando maior segurança jurídica, aderência às normas nacionais e alinhamento às políticas públicas. Diferentemente dos provedores privados globais, cuja lógica é comercial, o Serpro foi concebido para atender às necessidades governamentais, oferecendo soluções que priorizam transparência, integridade e conformidade regulatória. Nesse contexto, a contratação do Serpro enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de empresa pública criada para o desempenho de atividade específica, vinculada à sua finalidade institucional, cuja contratação se mostra adequada ao atendimento do interesse público.

[...]

8. Escalabilidade e inovação contínua

A solução oferece acesso ao portfólio completo dos provedores líderes (IaaS, PaaS, SaaS, IA) sob um modelo integrado, permitindo evolução tecnológica sem renegociação de contratos.

A contratação proposta encontra respaldo no inciso IX do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o Serpro constitui empresa pública cuja finalidade institucional contempla expressamente a prestação de serviços de tecnologia da informação para órgãos da administração pública, enquadrando-se como hipótese de dispensa de licitação para contratação de entidade da administração indireta que tenha sido criada com esse propósito específico.

Por reunir governança nacional, integração multicloud, conformidade legal, segurança, sustentabilidade e simplificação contratual, e por ter sido criada com a finalidade específica de atender à Administração Pública, a contratação via Serpro é a alternativa mais vantajosa frente à contratação individual dos provedores globais, atendendo plenamente aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

De fato, conforme se infere da Lei n. 4.516/1964, a SERPRO é uma empresa pública federal, integrante da Administração Pública indireta, criada com a finalidade específica de executar serviços de tratamento de informações e

processamento de dados, através de computação eletrônica ou eletromecânica, o que guarda relação direta com o objeto da contratação, cumprindo, portanto, o segundo requisito.

Com relação ao preço, verifica-se que foi elaborado o Termo de Consolidação de Pesquisa de Preço (doc. 10493600) , do qual se extrai que “da análise comparativa entre os preços ofertados e aqueles praticados atualmente no mercado não foi constatada a superveniência de sobrepreço, conclui-se que o preço ofertado está de acordo com os preços praticados no mercado”.

1.2 Requisitos de Instrução do Processo

O artigo 72 da Lei n. 14.133/21 estabelece os requisitos para a contratação direta por meio de inexigibilidade e de dispensa de licitação:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no [art. 23 desta Lei](#);

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;

V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa de preço;

VIII - autorização da autoridade competente.

Analisando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se que contemplam as exigências legais, como se verá a seguir.

1.2.1 Do início da Fase Preparatória

São aplicáveis ao caso as disposições da Resolução CNJ n. 468/2022, uma vez que se cuida de solução de tecnologia da informação:

Art. 1º As contratações de bens e serviços de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) realizadas pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ com base na [Lei nº 14.133/2021](#) serão disciplinadas por esta Resolução.

Art. 2º Entende-se como Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação todos os bens e/ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação que se integram para o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, de modo a atender à necessidade que a desencadeou, exceto materiais de consumo considerados pela área administrativa do órgão.

[...]

Art. 6º As contratações de STIC deverão seguir as seguintes fases:

I - planejamento da contratação;

II - seleção do fornecedor; e

III - gestão do contrato.

Parágrafo único. As contratações de STIC dos órgãos do Poder Judiciário seguirão a legislação vigente e observarão, na maior medida possível, as orientações dispostas no Guia estabelecido no art. 2º e as práticas e recomendações dos tribunais de contas.

Art. 7º A fase de planejamento da contratação será coordenada por uma equipe de planejamento da contratação, formalmente designada pela autoridade competente e composta pelo demandante e pelos setores técnico e administrativo do tribunal ou conselho, com atribuições descritas no Guia de Contratações de STIC do Poder Judiciário.

Parágrafo único. O integrante administrativo designado pela autoridade competente não poderá ser servidor da área de TIC, salvo em situações excepcionais, por decisão devidamente fundamentada.

[...]

Art. 10 É obrigatória a execução da fase de planejamento da contratação de STIC, independentemente do tipo de contratação, inclusive nos casos de:

I - inexigibilidade;

II - dispensa de licitação ou licitação dispensada;

No caso, o processo administrativo foi iniciado com o Documento de Oficialização da Demanda (doc. 7466687), tendo sido posteriormente anexado o Termo de Abertura de Processo de Contratação, do qual se extrai (doc. 8795729):

Os sistemas e serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação do PJSC são suportados por infraestrutura tecnológica composta por diversos recursos, tais como sistemas de infraestrutura, equipamentos de rede, equipamentos de armazenamento, computadores servidores e ambiente de data center. O ambiente de data center hospeda grande quantidade de informações imprescindíveis para a prestação das atividades finalísticas do PJSC, de tal forma que, em casos de paralisações dos serviços de TIC, praticamente todos os outros também são interrompidos. Eventuais falhas, sejam elas provocadas por catástrofe, defeito de componentes ou ação humana, podem ensejar a perda de dados e/ou indisponibilidade de tais serviços.

Nesta seara, podemos dizer que ele é o "coração" de todas as informações que trafegam dentro do Poder Judiciário. Todos os serviços que se encontram disponíveis hoje tem ligação direta ou indireta com o data center e a sua indisponibilidade afeta de modo crítico todos os serviços ofertados ao judiciário catarinense.

O PJSC possui um data center principal, conhecido como sala cofre, onde está armazenada toda a infraestrutura tecnológica que suporta os sistemas, dados, serviços, equipamentos de rede e armazenamento, computadores e servidores em uso no PJSC.

O PJSC também utiliza ainda os serviços de colocation de data center no CIASC, onde se encontram os equipamentos para replicação das informações, a fim de garantir maior segurança e disponibilidade.

A manutenção de data center próprio se torna demasiadamente onerosa para a administração, cujo recurso mais escasso, neste momento, é o recurso humano. A falta de servidores especialistas, atrelado às demais necessidades inerentes ao

data center, como monitoramento 365x24x7 e equipe multidisciplinar, não se revelam, na maior parte das vezes, um modelo de negócio funcional.

A adoção de serviços de nuvem tem se mostrado uma tendência no mercado público e privado, e a utilização de infraestrutura própria uma prática de exceção, uma vez que modalidade de contratação em nuvem apresenta, além do potencial de economia, a possibilidade de centralização da aquisição, padronizando, também, as especificações dos produtos com vistas a estabelecer um padrão de qualidade, desonerando a alocação de recursos humanos na especificação da solução, bem como na realização de processos licitatórios de menor porte.

Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada para prestação de serviços gerenciados de computação em nuvem tem o condão de, finalmente, prover os recursos de infraestrutura com condições mínimas de segurança, confiabilidade, integralidade e disponibilidade dos dados ali contidos, uma vez que o seu correto funcionamento é crucial para que os demais sistemas permaneçam em operação e em pleno funcionamento nesta época de grande expansão tecnológica no PJSC, podendo absorver, ainda, o inevitável crescimento dos acessos aos sistemas mantidos e suportados pela Diretoria de Tecnologia da Informação, especialmente com relação aos sistemas de processo eletrônico – eproc 1g e 2g, cujo crescimento tem ocorrido de forma exponencial nos últimos anos.

Nota-se que o documento apresenta, de forma objetiva, a demanda e sua relevância para a consecução dos objetivos institucionais do Poder Judiciário de Santa Catarina.

O Termo de Abertura de Processo de Contratação indica, ainda, o integrante demandante e o integrante técnico da Diretoria de Tecnologia da Informação. Na sequência foram indicados os integrantes administrativos da Diretoria de Material e Patrimônio (docs. 9919103 e 9981999) e a equipe foi formalmente nomeada ao doc.9984475.

1.2.2 Estudos Técnicos Preliminares

A conceituação de estudo técnico preliminar se encontra no glossário da Lei n. 14.133/2021:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação.

Na mesma linha, colhe-se da Resolução GP n. 78/2023:

Art. 2º Para os efeitos desta resolução, considera-se:

[...]

IX - estudos técnicos preliminares - ETP: parte integrante do processo de planejamento da contratação, com a reunião das informações pertinentes à tomada de decisão da administração na escolha do objeto a ser contratado;

Faz parte da fase preparatória de todos os processos de contratação a elaboração de estudo técnico preliminar, em que fique demonstrado que o interesse público identificado pelo órgão público contratante será bem atendido com determinada contratação. A Lei 14.133/2021, em seu artigo 18, estabelece as etapas a serem seguidas para o seu desenvolvimento, a fim de que seja garantido que as possíveis soluções tenham sido analisadas e identificadas a melhor para atendimento da necessidade pública:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

[...]

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I **docaput** deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

Analisando-se o documento específico dos Estudos Técnicos Preliminares (doc. 9877654), verifica-se que contemplam as exigências legais, ficando evidenciada a solução mais adequada para atendimento da necessidade pública.

Destaca-se em especial os tópicos a seguir.

1.2.2.1 Descrição da necessidade pública

O estudo bem delineou a necessidade pública a ser atendida em seu item I.1:

I.1 Qual a necessidade pública?

A necessidade pública consiste em garantir maior agilidade e segurança no provisionamento de infraestrutura tecnológica, ampliando a capacidade de resposta às demandas institucionais e fortalecendo a resiliência dos serviços críticos do Poder Judiciário de Santa Catarina, por meio da complementação ao uso de data center próprio, alocado em sala cofre, bem como ao contrato de *colocation* de equipamentos de data center com o CIASC, n.º 72/2025, onde está localizado o site secundário, assegurando a base física atual.

A nova solução deverá suprir a necessidade de:

- Provisionamento rápido de recursos tecnológicos, reduzindo o tempo para disponibilização de ambientes e serviços;
- Maior grau de redundância e resiliência, mitigando riscos de indisponibilidade decorrentes de falhas físicas, catástrofes climáticas ou eventos humanos; e
- Inovação tecnológica, viabilizando o uso de recursos avançados, incluindo inteligência artificial para automação, análise de dados e melhoria da prestação jurisdicional.

Essa abordagem busca garantir continuidade operacional, segurança e evolução tecnológica, alinhada às diretrizes estratégicas do PJSC.

1.2.2.2. Previsão no Plano de Contratações Anual - PCA

A exigência encontra previsão em outros trechos da Lei n. 14.133/2021:

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

[...]

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

§ 1º O plano de contratações anual de que trata o inciso VII *docaput* deste artigo deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial e será observado pelo ente federativo na realização de licitações e na execução dos contratos.

Na mesma linha a Resolução CNJ n. 347/2020:

Art. 5º. São considerados instrumentos de governança em contratações públicas do Poder Judiciário, dentre outros:

[...]

II – o Plano Anual de Contratações;

§ 2º Além dos planos previstos neste artigo, são considerados instrumentos de governança orientadores das contratações do Poder Judiciário o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação e o Plano de Obras estabelecidos em normativos do CNJ respetivos à matéria.

No estudo em voga, constou:

II. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

II.1 - Identificação da demanda no PCA: DTI/140.

II.2 - Identificação da demanda no PCSTIC: DTI/140

1.2.2.3 Estimativa de quantidades

Os quantitativos previstos levaram em consideração o seguinte:

IV.1 Quantas unidades de serviços ou bens deverão ser contratadas?

A contratação abrangerá serviços necessários para operação em ambiente *multicloud* e uso de tecnologias de inteligência artificial, conforme levantamento da infraestrutura atual e projeções do PDTI:

- Cloud Service Brokerage (CSB) – integração e governança *multicloud*;
- Cloud Service Management (CSM) – gestão e monitoramento dos recursos contratados;
- Serviços técnicos especializados – suporte, integração e sustentação; e
- Links de acesso e conectividade – para integração segura com os ambientes do PJSC.

As quantidades detalhadas constam nas tabelas de estimativas, baseadas em consumo histórico e projeções de crescimento.

Quantidades necessárias para uso de infraestrutura em nuvem:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Cloud Service Brokerage	CSB	5.722.214,40
2	Cloud Service Management	CSM	9.842.208,60
3	Serviços técnicos especializados	Hora	3.120
4	Link de acesso	Unidade	2

5	Serviço de conectividade	Unidade	1
---	--------------------------	---------	---

Quantidades necessárias para uso de tecnologias de inteligência artificial - IA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
1	Cloud Service Brokerage	CSB	2.873.880,00
3	Serviços técnicos especializados	Hora	1.200

IV.2 Qual o histórico da demanda pelo bem ou serviço?

Até o momento, a necessidade tem sido atendida por infraestrutura própria do PJSC, composta pela sala cofre (ambiente principal) e pelo data center do CIASC (ambiente de contingência), sem contratação anterior de serviços de nuvem.

A estimativa da demanda baseia-se no levantamento da infraestrutura tecnológica atual (doc.10071452), que contempla servidores, bancos de dados, armazenamento, rede, segurança e backup.

Esse levantamento indica que a migração parcial para nuvem é necessária para garantir escalabilidade, alta disponibilidade e inovação tecnológica, especialmente para sistemas críticos e novos projetos.

IV.3 Haverá incremento ou diminuição da demanda levando-se em conta os objetivos propostos no Planejamento Estratégico Institucional ou no planejamento específico da unidade gestora orçamentária, a exemplo do Plano de Obras ou Plano Diretor de Tecnologia da Informação?

De acordo com o Planejamento Estratégico Institucional e o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), haverá incremento significativo da demanda por serviços de nuvem, impulsionado por:

- Diretriz DI.019 do PDTI, que prevê desenvolvimento de modelos de inteligência artificial para melhoria da prestação jurisdicional, em conformidade com a Resolução CNJ nº 332/2020;
- Crescimento do volume de dados e necessidade de elasticidade para atender picos de processamento; e
- Adoção de práticas de transformação digital e integração com serviços avançados (IA, Big Data, Analytics).

1.2.2.4 Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação

A unidade técnica apresentou seu posicionamento conclusivo:

X. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO QUE MELHOR ATENDE À NECESSIDADE PÚBLICA:

A solução que melhor atende à necessidade do Poder Judiciário de Santa Catarina é a contratação da plataforma **Serpro Multicloud**, que integra provedores globais líderes (AWS, Microsoft Azure e Google Cloud) sob governança nacional, garantindo conformidade com a legislação brasileira e maior segurança jurídica.

O objetivo é assegurar alta disponibilidade, segurança, resiliência, sustentabilidade e evolução tecnológica contínua, com governança centralizada, suporte 24x7 e pagamento por uso.

1. Escopo funcional da nuvem

Acesso integral ao portfólio IaaS, PaaS e SaaS dos provedores, incluindo computação elástica, armazenamento, bancos de dados gerenciados, mensageria, filas, serviços de IA (NLP, OCR, ML) e Marketplace para soluções homologadas.

- Provisionamento sob demanda, com escalabilidade horizontal/vertical e automação de rotinas operacionais por Infraestrutura como Código (IaC).
- Exportação e portabilidade de dados em formatos abertos e padrões interoperáveis, contemplando plano de saída *exit plan*) com testes de reversibilidade.

2. Serviços gerenciados e sustentação (24x7)

- NOC/SOC 24x7, suporte N2/N3 e SLA de disponibilidade $\geq 99,9\%$ para os serviços contratados.
- Gestão de incidentes, problemas, mudanças e capacidade, com catálogo de serviços e painéis em tempo real de uso, custos, segurança e SLA.
- Transferência de conhecimento para a equipe interna, com documentação técnica, *runbooks/playbooks*, sessões de *handover* e capacitação orientada à operação.

3. Arquitetura, conectividade e governança

- Implementação de landing zones por provedor, segmentação por contas/assinaturas/projetos e topologia hub-and-spoke para redes.
- Conectividade segura com os ambientes do PJSC (sala cofre e CIASC), por VPN/IPsec e/ou circuitos dedicados, com alta disponibilidade.
- Governança multicloud e FinOps: estrutura multi-conta, *tagging* obrigatório, budgets/alertas, *showback/chargeback*, políticas de conformidade como código e trilhas de auditoria.

4. Segurança da informação e conformidade

- Conformidade integral com a LGPD, com criptografia de dados em repouso e em trânsito (AES-256, TLS 1.2+), gestão de chaves (KMS/HSM), segregação de funções, MFA, princípio do menor privilégio e logs imutáveis para auditoria.
- Provedores com certificações e relatórios atualizados (p. ex., ISO 27001, 27017, 27018, 27701, 22301 e SOC 1/2/3).
- Gestão de vulnerabilidades e integração a SIEM para correlação de eventos, com resposta a incidentes coordenada.

5. Alta disponibilidade, continuidade e DR

- Arquiteturas distribuídas em múltiplas zonas e/ou regiões dos provedores, com replicação de dados e orquestração de contingência conforme matriz de criticidade dos sistemas.
- RPO/RTO definidos por serviço crítico, com testes periódicos de recuperação e documentação de procedimentos de failover/failback.

6. Sustentabilidade (requisitos ambientais)

- Data centers com eficiência energética comprovada e uso de energia renovável, com relatórios periódicos de consumo e emissões.
- Otimização de recursos para evitar superprovisionamento, alinhada às práticas de economia circular e descarte responsável de hardware pelos provedores.

- Disponibilização de indicadores de pegada de carbono associados ao consumo do PJSC e recomendações de otimização.

7. Premissas e restrições

- Residência de dados no Brasil para os serviços que assim o exigirem, com baixa latência e observância de requisitos legais e regulatórios.
- Compatibilidade com integrações e sistemas legados, com migrações faseadas para mitigar riscos e evitar indisponibilidades.
- Adoção de boas práticas de referência (arquiteturas seguras, zero trust, privacy by design) e padrões abertos para preservar a independência tecnológica do PJSC.

XI. ADEQUAÇÃO DO OBJETO À NECESSIDADE

A contratação do modelo multicloud via Serpro é a alternativa mais vantajosa frente à contratação individual dos provedores líderes de mercado (AWS, Azure, Google Cloud), por reunir governança nacional, integração tecnológica, conformidade legal e simplificação contratual, conforme motivos expostos a seguir:

1. Finalidade institucional do Serpro

O Serpro é uma empresa pública federal criada pela Lei nº 4.516/1964 com a finalidade específica de prestar serviços de tecnologia da informação e comunicação para órgãos da Administração Pública. Essa missão institucional garante que sua atuação seja orientada pelo interesse público, assegurando maior segurança jurídica, aderência às normas nacionais e alinhamento às políticas públicas. Diferentemente dos provedores privados globais, cuja lógica é comercial, o Serpro foi concebido para atender às necessidades governamentais, oferecendo soluções que priorizam transparência, integridade e conformidade regulatória. Nesse contexto, a contratação do Serpro enquadra-se na hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de empresa pública criada para o desempenho de atividade específica, vinculada à sua finalidade institucional, cuja contratação se mostra adequada ao atendimento do interesse público.

2. Governança centralizada e segurança jurídica

A contratação via Serpro permite celebrar um único contrato sob governança nacional, reduzindo complexidade administrativa, riscos regulatórios e custos de fiscalização. Essa centralização assegura maior controle e mitigação de riscos jurídicos, evitando fragmentação contratual.

3. Redução do risco de dependência tecnológica (vendor lock-in)

O modelo multicloud possibilita distribuir cargas entre diferentes provedores, evitando aprisionamento em um único fornecedor e assegurando autonomia tecnológica. Além disso, contempla mecanismos para exportação de dados em formatos abertos, facilitando migrações futuras.

4. Maior resiliência e continuidade operacional

A integração de múltiplos provedores garante redundância geográfica e tecnológica, mitigando falhas sistêmicas e assegurando alta disponibilidade para serviços críticos.

5. Economia e simplificação contratual

Contratar individualmente provedores globais exigiria múltiplos contratos, negociações distintas e gestão fragmentada. Com o Serpro, há um único contrato, com SLA unificado, suporte 24x7 e gestão integrada, reduzindo custos administrativos e riscos jurídicos.

6. Conformidade e auditoria facilitada

O Serpro consolida relatórios de uso, segurança e sustentabilidade, simplificando auditorias e garantindo transparência, enquanto contratos individuais dificultariam esse controle.

7. Sustentabilidade e eficiência energética

O modelo multicloud via Serpro assegura práticas ambientais alinhadas à Agenda 2030, incluindo uso de energia renovável e relatórios periódicos de impacto ambiental, sem depender da política individual de cada provedor.

8. Escalabilidade e inovação contínua

A solução oferece acesso ao portfólio completo dos provedores líderes (IaaS, PaaS, SaaS, IA) sob um modelo integrado, permitindo evolução tecnológica sem renegociação de contratos.

A contratação proposta encontra respaldo no inciso IX do artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, uma vez que o Serpro constitui empresa pública cuja finalidade institucional contempla expressamente a prestação de serviços de tecnologia da informação para órgãos da administração pública, enquadrando-se como hipótese de dispensa de licitação para contratação de entidade da administração indireta que tenha sido criada com esse propósito específico.

Esta solução é adotada por diversos órgãos do judiciário brasileiro, dentre os quais pode-se citar:

Órgão	Documento
TJRS	9913459
TRF-4	9913484
TJPR	9913496
CNJ	9913536
TSE	9913547

Por reunir governança nacional, integração multicloud, conformidade legal, segurança, sustentabilidade e simplificação contratual, e por ter sido criada com a finalidade específica de atender à Administração Pública, a contratação via Serpro é a alternativa mais vantajosa frente à contratação individual dos provedores globais, atendendo plenamente aos princípios da economicidade, eficiência e interesse público previstos na Lei nº 14.133/2021.

1.2.3 Termo de Referência

O artigo 18 da Lei n. 14.133/2021 ainda estabelece que a definição do objeto deve estar prevista em instrumento competente, no caso o termo de referência:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso.

Sobre o tema, extrai-se da Resolução GP n. 78/2023 a definição de termo de referência:

Art. 2º Para os efeitos desta resolução, considera-se:

[...]

XXX - termo de referência: parte integrante do processo de planejamento da contratação que reúne os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o produto e/ou o serviço, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares.

Os elementos exigíveis na composição do documento são:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXIII - termo de referência: documento necessário para a contratação de bens e serviços, que deve conter os seguintes parâmetros e elementos descritivos:

a) definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação;

b) **fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes** ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas;

c) descrição da solução como um todo, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

d) requisitos da contratação;

e) modelo de execução do objeto, que consiste na definição de como o contrato deverá produzir os resultados pretendidos desde o seu início até o seu encerramento;

f) modelo de gestão do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade;

g) critérios de medição e de pagamento;

h) forma e critérios de seleção do fornecedor;

i) estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado;

j) adequação orçamentária;

Compulsando o doc. 10194582, verifica-se que foram todos evidenciados, valendo ressaltar que muitos deles já são considerados na fase de elaboração dos estudos técnicos preliminares.

1.2.4 Condições de Execução e Pagamento, Garantias Exigidas e Ofertadas e Condições de Recebimento

Faz parte da fase preparatória também a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento.

Essas definições também foram consolidadas no Termo de Referência de doc.10194582.

1.2.5 Orçamento Estimado

A exemplo do que já previa a legislação anterior, deve constar da instrução o orçamento estimado, com a composição de seus custos:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação.

A forma de composição dos preços vem delineada no art. 23 da Lei n. 14.133/2021:

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

§ 1º No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, **conforme regulamento**, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros, adotados de forma combinada ou não:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior

à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

III - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;

V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem:

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia;

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento.

§ 3º Nas contratações realizadas por Municípios, Estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação, a que se refere o caput deste artigo, poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

Importante reprimir o disposto no artigo 72, inciso II, da Lei n. 14.133/2021:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

[...]

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei.

Verifica-se que, no âmbito desta Administração, há regulamento aderente às diretrizes da nova Lei, consubstanciado no IN n. 1/2021-DMP, destacando-se as seguintes previsões:

Art. 3º A pesquisa de preços será descrita no Termo de Consolidação de Pesquisa de Preços, que conterá no mínimo:

I - identificação do objeto a ser contratado ou já contratado;

II - identificação do agente responsável pela coleta de preços e pela elaboração desse termo;

III - caracterização dos parâmetros de pesquisa adotados;

IV - série de preços coletados;

V - método estatístico aplicado para a definição do valor referencial;

VI - justificativas para a metodologia utilizada, especialmente para a desconsideração de valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados, se aplicável;

VII - memória de cálculo do valor referencial e documentos que lhe dão suporte; e

VIII - justificativa da escolha dos fornecedores no caso da pesquisa direta de que trata o inciso IV do § 1º do art. 23 da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 4º Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entrega, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazo de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Art. 5º A pesquisa de preços deverá ser realizada exclusivamente com base nos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I - contratações similares realizadas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo, federal ou estadual, e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital ou da autorização da contratação direta pelo diretor-geral administrativo, contendo a data e a hora de acesso;

III - cotação direta com fornecedores, materializada pela solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que os orçamentos não tenham sido obtidos há mais de 6 (seis) meses da data de divulgação do edital ou da autorização da contratação direta pelo diretor-geral administrativo; e/ou

IV - pesquisa de notas fiscais eletrônicas.

§ 1º Deverá ser utilizada a maior quantidade possível de parâmetros de pesquisa previstos neste dispositivo.

§ 2º Os preços pesquisados observando-se o parâmetro estabelecido no inciso I do caput deste artigo poderão ser obtidos de painéis de consulta de portais de contratações públicas ou bancos de dados desenvolvidos por empresas privadas e contratados para essa finalidade específica, sem prejuízo da utilização de sítios eletrônicos de busca na internet.

[...]

Art. 7º Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa de licitação se aplica o disposto no art. 5º desta instrução normativa.

§ 1º Quando não for possível ao agente responsável aferir a adequação do valor da proposta na forma estabelecida no art. 5º desta instrução normativa, após a necessária justificativa nos autos, caberá ao proponente fazer prova de que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações de objetos idênticos, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

§ 2º Excepcionalmente, caso o proponente não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o § 1º do *caput* deste artigo poderá ser realizada com base em preços de contratações de objetos da mesma natureza.

§ 3º Na hipótese de dispensa de licitação com base nos incisos I e II do art. 75 da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, a fixação do preço referencial poderá ser realizada concomitantemente à seleção da proposta economicamente mais vantajosa, exceto nas situações em que se aplica a cotação eletrônica.

O Termo de Consolidação da Pesquisa de Preços detalha evidencia que a proposta apresentada pela SERPRO está em conformidade com os valores por ela praticados em contratações similares (doc. 10493600):

[...] Sendo assim, conforme estabelece o art. 5º da IN DMP n. 1/2021, foi utilizado o seguinte parâmetro na elaboração da pesquisa: i) contratações similares realizadas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.

Os preços foram coletados pelo servidor Renato Chierighini, da Divisão de Infraestrutura de TI/DTI, conforme art. 3º, inciso II, da IN DMP n. 1/2021.

Ressalta-se que, não obstante a presente contratação se tratar de itens relacionados à área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), não foi possível utilizar o Catálogo de Soluções de TIC do Governo Digital (disponível em <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/catalogo-de-solucoes-de-tic>), pelo fato de lá somente constarem itens padronizados (com *SKU/part numbers*), os quais não se adequam à presente contratação.

A partir do parâmetro mencionado acima, foram obtidos preços para todos os itens, os quais foram ordenados de forma crescente nas tabelas abaixo, a fim de possibilitar a identificação daqueles inconsistentes, inexequíveis e os excessivamente elevados, na forma do art. 6º da IN DMP n. 1/2021.

Item 1 - Multicloud - Cloud Services Brokerage (CSB)

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
1	DETRAN/PA - Contrato n. 252965	Contratação similar de outro ente público	29/09/2026	1,77	10446182, p. 60
2	TJMG - Contrato n. 162433	Contratação similar de outro ente público	17/08/2026	1,77	10446285, p. 39
3	TJRS - Contrato n. 224293	Contratação similar de outro ente público	05/05/2026	1,77	10446333, p. 36
4	TJAL - Contrato n. 2025-110468	Contratação similar de outro ente público	05/08/2028	1,77	10446361, p. 62
5	DPE/RS - Contrato n. 258510	Contratação similar de outro ente público	09/11/2026	1,77	10446376, p. 61
6	DPE/MT - Contrato n. 60/2025	Contratação similar de outro ente público	05/03/2028	1,77	10446397, p. 61

Item 2 - Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 40.000 até 500.000 (vol CSM)

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
1	DETRAN/PA - Contrato n. 252965	Contratação similar de outro ente público	29/09/2026	0,69	10446182, p. 62
2	TJMG - Contrato n. 162433	Contratação similar de outro ente público	17/08/2026	0,69	10446285, p. 41
3	TJAL - Contrato n. 2025-110468	Contratação similar de outro ente público	05/08/2028	0,69	10446361, p. 64
4	DPE/RS - Contrato n. 258510	Contratação similar de outro ente público	09/11/2026	0,69	10446376, p. 63
5	DPE/MT - Contrato n. 60/2025	Contratação similar de outro ente público	05/03/2028	0,69	10446397, p. 63

Item 3 - Circuito - Ultima Milha Dedicado (1000 mbps)

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
1	TJAL - Contrato n. 2025-110468	Contratação similar de outro ente público	05/08/2028	7.959,94	10446361, p. 65
2	DETRAN/PA - Contrato n. 252965	Contratação similar de outro ente público	29/09/2026	14.507,80	10446182, p. 63

Item 4 - Cloud Connect - 1000 Mbps

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
1	DETRAN/PA - Contrato n. 252965	Contratação similar de outro ente público	29/09/2026	14.507,80	10446182, p. 62
4	TJAL - Contrato n. 2025-110468	Contratação similar de outro ente público	05/08/2028	14.507,80	10446361, p. 65
5	DPE/RS - Contrato n. 258510	Contratação similar de outro ente público	09/11/2026	14.507,80	10446376, p. 63
6	DPE/MT - Contrato n. 60/2025	Contratação similar de outro ente público	05/03/2028	14.507,80	10446397, p. 64

Item 5 - Serpro Multicloud - Cloud Generic Professional Services

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
-----------------	-------	---------------	----------	-------------	-----------

Ordem de preços	Fonte	Tipo de fonte	Vigência	Preço (R\$)	Documento
1	DETRAN/PA - Contrato n. 252965	Contratação similar de outro ente público	29/09/2026	1.297,00	10446182, p. 60
2	TJMG - Contrato n. 162433	Contratação similar de outro ente público	17/08/2026	1.297,00	10446285, p. 39
3	TJRS - Contrato n. 224293	Contratação similar de outro ente público	05/05/2026	1.297,00	10446333, p. 36
4	TJAL - Contrato n. 2025-110468	Contratação similar de outro ente público	05/08/2028	1.297,00	10446361, p. 62
5	DPE/RS - Contrato n. 258510	Contratação similar de outro ente público	09/11/2026	1.297,00	10446376, p. 61
6	DPE/MT - Contrato n. 60/2025	Contratação similar de outro ente público	05/03/2028	1.297,00	10446397, p. 61

A metodologia utilizada para a obtenção dos preços de referência dos itens 1, 2, 4 e 5 foi **amédia** dos preços coletados na pesquisa, por se tratarem de preços homogêneos (e idênticos entre si), nos termos definidos no art. 2º, inciso VI, da IN DMP n. 1/2021, consoante determina art. 6º, § 1º, da referida norma.

Já a metodologia utilizada para a obtenção do preço de referência do item 3 foi **omenor** dos preços coletados na pesquisa, por se tratar de contratação mediante termo de adesão (contrato) padrão utilizado nacionalmente pelo Serpro e, não obstante a pesquisa em diversos órgãos, só terem sido encontrados 2 (dois) preços para este item, conforme demonstra a pesquisa de doc. 10440997 e consoante determina art. 6º, § 3º, da IN DMP n. 1/2021.

PREÇOS DE REFERÊNCIA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade mensal	Preço de referência unitário (R\$)	Preço de referência mensal (R\$)	Preço de referência para 60 meses (R\$)
1	Multicloud - Cloud Services Brokerage (CSB)	CSB	142.309,89	1,77	251.888,51	15.113.310,32
2	Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 40.000 até 500.000 (vol CSM)	CSM	162.939,54	0,69	112.428,28	6.745.696,96
3	Circuito - Ultima Milha Dedicado (1000 mbps)	Unidade	2,00	7.959,94	15.919,88	955.192,80
4	Cloud Connect - 1000 Mbps	Unidade	1,00	14.507,80	14.507,80	870.468,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade estimada	Preço de referência unitário (R\$)	Preço de referência total (R\$)
5	Serpro Multicloud - Cloud Generic Professional Services	Hora	4.320,00	1.297,00	5.603.040,00

Importante destacar que, de acordo com a seção IX. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO do Termo de Referência (doc. 10194582), "1. Para os itens de 1 a 4, o pagamento será realizado mensalmente, sendo o preço unitário de acordo com a quantidade de serviços efetivamente executada no mês, não se obrigando o CONTRATANTE a contratar a totalidade dos serviços, compreendendo: [...]". Ainda, "3. Para o item 5, o preço unitário de acordo com a quantidade efetivamente executada, não se obrigando o CONTRATANTE a contratar a totalidade dos serviços estimados, compreendendo: [...]".

Sendo assim, passa-se à comparação entre os preços de referência encontrados e o preço ofertado para contratação por dispensa de licitação:

Item	Descrição	Preço de referência unitário (R\$)	Preço ofertado unitário (R\$)	Documento da proposta
1	Multicloud - Cloud Services Brokerage (CSB)	1,77	1,77	10423296, p. 4
2	Serpro MultiCloud - CSM - Avançado - Esforço de Gerenciamento - de 40.000 até 500.000 (vol CSM)	0,69	0,69	10423296, p. 4
3	Circuito - Ultima Milha Dedicado (1000 mbps)	7.959,94	7.959,94	10423296, p. 3
4	Cloud Connect - 1000 Mbps	14.507,80	14.507,80	10423296, p. 3
5	Serpro Multicloud - Cloud Generic Professional Services	1.297,00	1.297,00	10423296, p. 4

Neste contexto, observado que a pesquisa foi realizada com base nos procedimentos previstos na Instrução Normativa DMP n. 1/2021 e que da análise comparativa entre os preços ofertados e aqueles praticados atualmente no mercado não foi constatada a superveniência de sobrepreço, conclui-se que o preço ofertado está de acordo com os preços praticados no mercado.

A justificativa de preço atende, portanto, ao artigo 72, inciso VII, da Lei n. 14.133/2021.

1.2.6 Razão da escolha da Contratada (artigo 72, VI, da Lei n. 14.133/2021)

A razão da escolha da contratada foi detalhada no item 1.1. deste Parecer.

1.2.7. Comprovação do Cumprimento das Exigências de Habilitação e Qualificação (artigo 72, inciso V, da Lei n. 14.133/2021)

No específico, a Seção de Aquisição Direta compilou a indicação dos documentos indispensáveis para a finalidade legal, os quais constam da lista de verificação acostada ao doc. 10498525:

3. A proposta da empresa deverá conter: a) especificação clara do objeto/serviço a ser contratado; b) quantidade; c) prazo; d) indicação do valor; e) data da emissão; f) PIS/PASEP; g) CPF/CNPJ; h) endereço; i) e-mail profissional; j) dados bancários; k) prazo de validade da proposta; l) data de emissão; Obs.: a proposta de preços deverá vir no corpo do e-mail profissional ou em arquivo anexo, o qual também será juntado ao processo.	10549003
4. Habilitação jurídica: a) peças jurídicas: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, apresentado na forma da Lei aplicável (Código Civil ou Lei das Sociedades Anônimas), desde que não se trate de Microempresário Individual, dispensado do registro na Junta; ou Certificado de Registro Cadastral – CRC com este Tribunal (deverá ser juntado aos autos a cópia do certificado, com as informações respectivas). b) peças físicas: cédulas de identidade (com indicação do NIS); ou Certificado de Registro Cadastral – CRC com este Tribunal (deverá ser juntado aos autos a cópia do certificado, com as informações respectivas). c) MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (https://mei.receita.economia.gov.br/certificado/consulta)	10498396
d) inexistência de impedimentos de contratar com o Estado de Santa Catarina, mediante consulta aos cadastros (conforme o caso): 1 - Certificado de Registro Cadastral deste Tribunal; 2 - peças jurídicas: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica. 3 - peças físicas: 3.1. Licitantes Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0); 3.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 3.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 3.4. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP (http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc)	10498282
e) declaração negativa de relação familiar ou parentesco, nos termos do art. 2º, V, da Resolução CNJ n. 7, de 18 de outubro de 2005 alterada pela Resolução n. 229/2016, de 22/06/2016, a qual veda o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário, bem como de cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018 (exceção: se a declaração for constar do anexo da minuta contratual, não precisa de declaração prévia)	10519508
5. Regularidade Fiscal (analisar conforme o caso e valor):	
a) fazenda federal;	10523237
b) fazenda estadual;	10523237
c) fazenda municipal;	10523237
d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (pessoa jurídica) ou e-Social (pessoa física)	10523237
e) trabalhista – CNDT- (Lei 12.440/11).	10523237

1.2.8 Previsões Contratuais

Verifica-se que o instrumento formal de contrato será necessário no caso em apreço:

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.

§ 1º As hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

São cláusulas necessárias para o bom andamento da contratação:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

I - o objeto e seus elementos característicos;

II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;

III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;

IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;

V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os

critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
IX - a matriz de risco, quando for o caso;
X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;
XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;
XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;
XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;
XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;
XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;
XIX - os casos de extinção.

§ 1º Os contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no exterior, deverão conter cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, ressalvadas as seguintes hipóteses:

I - licitação internacional para a aquisição de bens e serviços cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte ou por agência estrangeira de cooperação;

II - contratação com empresa estrangeira para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior precedida de autorização do Chefe do Poder Executivo;

III - aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.

§ 2º De acordo com as peculiaridades de seu objeto e de seu regime de execução, o contrato conterá cláusula que preveja período antecedente à expedição da ordem de serviço para verificação de pendências, liberação de áreas ou adoção de outras providências cabíveis para a regularidade do início de sua execução.

§ 3º Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado, e poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 4º Nos contratos de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento de preços será por:

I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;

II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 5º Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição será mensal.

§ 6º Nos contratos para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou com predominância de mão de obra, o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços será preferencialmente de 1 (um) mês, contado da data do fornecimento da documentação prevista no [§ 6º do art. 135 desta Lei](#).

A minuta de contrato padrão da SERPRO está anexada aos autos no doc.10429306 e preenche essas exigências, com exceção da seguinte cláusula:

12 DO ATRASO NO PAGAMENTO

12.1 Não ocorrendo o pagamento pelo CLIENTE dentro do prazo estipulado neste contrato, o valor devido será acrescido de encargos, que contemplam:

12.1.1 Multa de 1% (um por cento); e

12.1.2 Juros de mora (pro rata die) de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor faturado a partir da data do vencimento.

A jurisprudência do TCU é clara quanto à impossibilidade da previsão de multa em desfavor da Administração em contratos administrativos:

1.7. Determinações: à Câmara dos Deputados que:

1.7.1. repactue os Contratos 2008/087.0 (CEF) e 2008/086.0 (BB) para deles **excluir hipóteses de multa contra a Administração, haja vista a falta de amparo legal** (Acórdão 2452/2010-TCU-Plenário).

Além disso, o pagamento efetuado com atraso por culpa exclusiva da Administração está sujeito apenas ao acréscimo da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113, que estabeleceu:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Todavia, as cláusulas em análise foram padronizadas pelo SERPRO na minuta de contrato de adesão celebrado com diversos órgãos públicos, conforme extrai-se dos contratos que integraram a pesquisa de preços dos presentes autos. O Contrato n. 20/2024 celebrado por este Poder Judiciário para a contratação dos serviços de

disponibilização ao TJSC de informações da Base de Dados da Receita Federal de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) através do b-Cadastros, estabeleceu juros de mora e correção monetária com índices diversos da SELIC, estabelecendo inclusive multa para o SERPRO em caso de inexecução (doc. 8060293).

Deste modo, sem perder de vista o entendimento da Corte de Contas no Prejudicado n. 0573/TCE/SC de que o atraso no pagamento poderiam implicar na possibilidade de cobrança dos valores relativos aos encargos do ordenador de despesas, mas considerando que se trata de fornecedor exclusivo e que o objeto tem grande relevância para a consecução da atividade fim deste Poder Judiciário, por se tratar de disponibilização de dados que alimentam os sistemas judiciais como o E-Proc e os sistemas administrativos, entende-se que atende ao interesse público envolvido a formalização do contrato mesmo com a previsão de multa e encargos de acordo com as cláusulas da minuta padrão, com a recomendação de que seja postergada a discussão acerca da cláusula 12 para adoção da seguinte redação:

12 DO ATRASO NO PAGAMENTO

12.1 Caso não ocorra o pagamento da nota fiscal até o 30º (trigésimo) dia útil por culpa exclusiva do CLIENTE/PJSC, será efetuada a atualização monetária do 31º (trigésimo primeiro) dia útil até a data da efetiva quitação, atualizando-se o valor pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), nos termos do art. 92, inc. V, da Lei n. 14.133/2021 e do art. 3º da EC n. 113/2021.

1.2.9 Regime

Também nessa etapa preparatória será definido o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

No caso, observa-se que os serviços os serviços serão executados nos regimes de empreitada por preço unitário:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XXVIII - empreitada por preço unitário: contratação da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas;

1.2.10 Análise de Riscos

A preparação do procedimento envolve igualmente a avaliação dos riscos:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

[...]

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Além disso, a legislação atribui à alta administração a responsabilidade pela governança das contratações, tendo como um dos instrumentos a análise dos riscos:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, **inclusive de gestão de riscos e controles internos**, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no **caput** deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Essas análises podem conduzir à previsão de uma matriz de alocação de riscos, assim definida:

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXVII - matriz de riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico;

c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Art. 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com metodologia predefinida pelo ente federativo.

[...]

§ 2º O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto:

I - às hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento;

II - à possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual;

III - à contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado.

DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Art. 103. O contrato poderá identificar os riscos contratuais previstos e presumíveis e prever matriz de alocação de riscos, alocando-os entre contratante e contratado, mediante indicação daqueles a serem assumidos pelo setor público ou pelo setor privado ou daqueles a serem compartilhados.

§ 1º A alocação de riscos de que trata o *caput* deste artigo considerará, em compatibilidade com as obrigações e os encargos atribuídos às partes no contrato, a natureza do risco, o beneficiário das prestações a que se vincula e a capacidade de cada setor para melhor gerenciá-lo.

§ 2º Os riscos que tenham cobertura oferecida por seguradoras serão preferencialmente transferidos ao contratado.

§ 3º A alocação dos riscos contratuais será quantificada para fins de projeção dos reflexos de seus custos no valor estimado da contratação.

§ 4º A matriz de alocação de riscos definirá o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em relação a eventos supervenientes e deverá ser observada na solução de eventuais pleitos das partes.

§ 5º Sempre que atendidas as condições do contrato e da matriz de alocação de riscos, será considerado mantido o equilíbrio econômico-financeiro, renunciando as partes aos pedidos de restabelecimento do equilíbrio relacionados aos riscos assumidos, exceto no que se refere:

I - às alterações unilaterais determinadas pela Administração, nas hipóteses do [inciso I do caput do art. 124 desta Lei](#);

II - ao aumento ou à redução, por legislação superveniente, dos tributos diretamente pagos pelo contratado em decorrência do contrato.

§ 6º Na alocação de que trata o *caput* deste artigo, poderão ser adotados métodos e padrões usualmente utilizados por entidades públicas e privadas, e os ministérios e secretarias supervisores dos órgãos e das entidades da Administração Pública poderão definir os parâmetros e o detalhamento dos procedimentos necessários a sua identificação, alocação e quantificação financeira.

No caso em apreço, houve mapeamento específico de riscos para esta contratação (doc.10474841).

2. Quanto ao disposto na Lei Complementar n. 123/2006, não se aplica às dispensas do art. 75, inc. IX, da Lei n. 14.133/2021:

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

[...]

IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o disposto no inciso I do art. 48.

3. A Resolução CNJ n. 347/2020 representa um importante instrumento para a governança das contratações públicas no Poder Judiciário.

Entre os diversos princípios, diretrizes, instrumentos e mecanismos brilhantemente contemplados em seu bojo, cabe destacar a importância para com a sustentabilidade, a exemplo das previsões dos arts. 3º e 4º da Resolução:

Art. 3º A Governança e a Gestão das Contratações Públicas dos órgãos do Poder Judiciário devem observar as seguintes diretrizes:

I - promoção do desenvolvimento nacional sustentável, em observância à legislação e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030;

[...]

IX - promoção das contratações compartilhadas e sustentáveis.

Art. 4º São funções da governança das contratações públicas nos órgãos do Poder Judiciário:

[...]

III - promover a integridade do ambiente e a sustentabilidade das contratações públicas, incluindo aspectos de acessibilidade e inclusão.

Nessa linha, esta Administração, além de aderir aos instrumentos constantes do referido normativo, buscou ampliar a consciência dos atores do processo de contratação acerca dos impactos ambientais e das práticas de sustentabilidade, prevendo nos estudos técnicos a existência ou não de critérios sustentáveis, dispondo, para essa finalidade, também de um Guia de Contratações Sustentáveis do PJSC.

Os atores ainda devem justificar as hipóteses em que não houver a adoção de critérios sustentáveis.

No objeto em apreço, consignou-se nos estudos preliminares:

III.1.3. Requisitos de sustentabilidade

III.1.3.1. Eficiência Energética dos Data Centers: Os provedores deverão operar data centers com certificações reconhecidas de eficiência energética, como ISO 50001 ou equivalentes, garantindo consumo otimizado de energia.

Justificativa: Garantir que os provedores adotem práticas que reduzam o consumo energético, contribuindo para menor impacto ambiental e maior eficiência operacional, alinhado às metas de sustentabilidade do Poder Judiciário.

III.1.3.2. Uso de Energia Renovável: Os provedores deverão comprovar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis em seus data centers, apresentando relatórios anuais ou certificações específicas.

Justificativa: A utilização de fontes renováveis reduz emissões de gases de efeito estufa e apoia políticas públicas de transição energética, atendendo aos princípios da Agenda 2030 e às diretrizes de governança ambiental.

III.1.3.3. Gestão Sustentável de Equipamentos: Os provedores deverão adotar práticas de descarte e reciclagem de equipamentos conforme normas ambientais, incluindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

Justificativa: A adoção de práticas para descarte e reciclagem de hardware evita impactos negativos no meio ambiente e cumpre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).

III.1.3.4. Relatórios de Sustentabilidade: Deverão ser disponibilizados relatórios periódicos contendo indicadores de consumo energético, emissões de CO₂ e iniciativas ambientais, para fins de auditoria e acompanhamento.

Justificativa: Relatórios periódicos permitem monitorar indicadores ambientais e garantir transparência, possibilitando auditoria e avaliação contínua da conformidade com critérios sustentáveis.

4. Importante destacar da Resolução CNJ n. 347/2020 a imperiosidade da adoção de código de ética pelo órgãos do Poder Judiciário:

Art. 28. Compete aos órgãos do Poder Judiciário:

I - adotar código de ética formalmente, inclusive avaliando a necessidade de complementá-lo ante as atividades específicas da gestão de contratações;

II - promover ações de disseminação, capacitação ou treinamento do código de ética;

III - constituir comissão de ética ou outro mecanismo colegiado de controle e monitoramento do cumprimento do código de ética instituído; e

IV - estabelecer diretrizes para garantir que, de ofício, sejam apurados os fatos com indício de irregularidade ou contrários à política de governança de contratações, promovendo a responsabilização em caso de comprovação.

Com vistas à observância da determinação, esta Administração implementou o Programa de Integridade das Contratações e instituiu o Código de Conduta das Contratações por meio da [Resolução n. 30/2021-GP](#), estabelecendo uma série de mecanismos e procedimentos internos com vistas a garantir a integridade.

Compulsando os autos, verifica-se que a entidade pretendia contratada igualmente implementou seu Programa de Integridade e encaminhou Declaração de Integridade que consta do doc. 10519508, estando submetida à legislação pertinente.

5. No tocante especificamente ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei n. 13.709/2018, verifica-se que as cláusulas do contrato de adesão (em seu Anexo - Tratamento e Proteção de Dados Pessoais - doc. 10429306) em linhas gerais estão compatíveis com a legislação de regência e com a declaração de cumprimento da LGPD padronizada neste Tribunal.

Todavia, não foram submetidas à aprovação pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC, unidade competente para avaliar as questões atinentes à LGPD, nos termos da Resolução GP 28/2019, com alterações da Resolução GP n. 21/2020).

Pondera-se, por outro lado, que a contratação em análise envolve objeto que contém a disponibilização de acesso a dados pessoais sensíveis, motivo pelo qual sugere-se que seja submetida ao Senhor Diretor-Geral Administrativo a avaliação acerca da necessidade de validação posterior das cláusulas de cumprimento da LGPD pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC .

6. A reserva orçamentária para o cobertura dos custos com a pretensa contratação foi providenciada (doc. 10563965).

7. Destaca-se que haverá publicação do instrumento contratual no Portal Nacional de Contratações Públicas.

8 . A análise jurídica das contratações contou com uma maior regulamentação no art. 53 da Lei n. 14.133/2021:

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

§ 2º (VETADO).

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no art. 54.

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.

§ 6º (VETADO).

Assim, quanto à análise jurídica da contratação, verifica-se que a situação fática se amolda às previsões do artigo 75, inciso IX, da Lei n. 14.133/2021, razão pela qual se conclui pela viabilidade da prestação de serviços de computação em nuvem pública, fornecidos por múltiplos provedores, nos modelos de Infraestrutura como Serviço (IaaS) e Plataforma como Serviço (PaaS), incluindo o suporte técnico especializado, serviços técnicos especializados e serviços de conectividade, em regime de empreitada por preço unitário, por meio de contratação direta na modalidade de dispensa de licitação.

Por conseguinte, entende-se pela aprovação da minuta de contrato do doc. 10429306, atendendo o art. 53 da Lei n. 14.133/2021, com a ressalva indicada no item 1.2.8, e opina-se pelo prosseguimento.

Ainda, de modo a evitar o atraso no prosseguimento do feito e assegurar que se atenda aodisposto no item 5 deste parecer, sugere-se que seja submetido ao Senhor Diretor-Geral Administrativo que avalie a necessidade de validação posterior das cláusulas do contrato de adesão (em seu Anexo - Tratamento e Proteção de Dados Pessoais - doc. 10429306) pelo Comitê Gestor de Proteção de Dados do PJSC.

Esse é o parecer que se submete à consideração de Vossa Senhoria.

ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA/DMP

Senhor Diretor-Geral Administrativo,

Manifesto concordância com o Parecer da Assessoria Técnico-Jurídica.

Submeto-o, pois, à Vossa Senhoria para análise do processo e, se assim entender, autorizar a contratação direta, por meio de dispensa de licitação, com amparo no artigo 75, inciso IX, da Lei n. 14.133/21.

DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme e Silva Pamplona, Diretor**, em 24/04/2026, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Milene Rudolfo de Oliveira de Cordova, Assessora Técnica**, em 24/04/2026, às 12:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjsc.jus.br/verificacao> informando o código verificador **10593755** e o código CRC **3265E0B2**.

0037533-51.2023.8.24.0710

10593755v6

Documento assinado digitalmente por MARIANA
DE ABREU VIANA (CPF 034.053.599-70)
Data: 05/05/2026 14:41:03